RECURSO ESPECIAL Nº 2223655 - RS(2025/0263548-6)

RELATOR	:	**MINISTRO OG FERNANDES**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	BERNARDETE DE FATIMA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (Recurso em Sentido Estrito n. 5000152-64.2006.8.21.0010, fls. 714):

> RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
> Presente prova da materialidade, consistente no auto de necropsia, e indícios suficientes da autoria, conforme relato de testemunhas e interrogatório da ré. Tese de ausência de animus necandi que não pode, neste momento, ser constatada de forma inequívoca, considerando o relato da ré em juízo, cabendo a análise ao Conselho de Sentença. No entanto, o conjunto probatório apurado nos autos conforta a tese defensiva de que a acusada teria praticado o crime sob influência do estado puerperal. Sopesado o laudo pericial realizado no bojo do incidente de insanidade mental realizado no início do processo, entendo que a prova testemunhal produzida em juízo, bem como a documental, e em especial o laudo de avaliação psicológica da acusada, amparam a possibilidade de estar a ré sob influência do estado puerperal no momento do fato. Nesse contexto, necessária a readequação do tipo penal ora analisado, a fim de que a ré seja submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença por crime diverso, vez que presentes os elementos do crime do art. 123 do Código Penal.
> RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 123 DO CÓDIGO PENAL, FIRMADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 723-725).

Edição nº 336 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 13 de abril de 2026 Publicação: terça-feira, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55817767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 18:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea8e8352-6b2b-4f90-b3ba-9fd0b982a2f6

A parte recorrente alega violação do art. 78, I, do Código de Processo Penal. Sustenta que houve usurpação da competência do Tribunal do Júri ao desclassificar a imputação para infanticídio com base em opção por uma das versões probatórias, retirando do Conselho de Sentença a análise sobre o elemento subjetivo e as circunstâncias do crime doloso contra a vida.

Aponta violação do art. 413 do Código de Processo Penal. Argumenta que a fase de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, informado pelo *in dubio pro societate*, e que o Tribunal de origem realizou exame aprofundado do mérito ao reavaliar laudos e testemunhos para afirmar a influência do estado puerperal, o que não se compatibiliza com a cognição limitada dessa etapa.

Sustenta ofensa ao art. 418 do Código de Processo Penal. Defende que a desclassificação só é possível quando houver certeza de crime diverso, e que, havendo laudos conflitantes e controvérsia sobre o estado puerperal, a solução deve ser remetida ao Júri, razão pela qual a opção do órgão julgador por uma tese seria prematura.

Contrarrazões apresentadas às fls. 736-748.

O recurso foi admitido na origem (fls. 749-751).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo improvimento do recurso em parecer assim ementado (fl. 757):

> RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME DE INFANTICÍDIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. A QUESTÃO POSTA NÃO DEMANDA O REEXAME DE PROVAS, MAS A REAVALIAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO UTILIZADO NA INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 78, I, 413 E 418 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PELO TRIBUNAL A QUO. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PREMATURA. DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.
> **PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.**

É o relatório.

Nota-se que o acórdão recorrido baseou-se em fundamento constitucional e infraconstitucional para enfrentar uma das questões objeto de impugnação do recurso especial, que é, como relatado, relativa à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Confira-se o que constou do acórdão impugnado (fls. 709-710 e 712, grifei):

> **É consabido que nos delitos dolosos contra a vida, presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia, já que constitui juízo de admissibilidade da acusação , sem o condão de exaurir as**

teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri, em atenção ao disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Não é necessária prova plena da autoria, bastando indícios. Como decisão processual de caráter declaratório e provisório, a pronúncia é o meio pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito. Deve admitir, então, todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

[...]

A despeito de haver indícios suficientes de que a acusada BERNARDETE teria sido a autora do fato narrado na denúncia, cuja materialidade foi evidenciada pelos elementos informativos e o o Laudo Pericial n.º 386-76/2005 – Necropsia – (EVENTO 2, INQ2, p. 9), **o conjunto probatório apurado nos autos suporta a tese defensiva de que a acusada teria praticado o crime sob influência do estado puerperal**.

Como se sabe, o crime de infanticídio, tipificado no artigo 123 do Código Penal, exige, para sua configuração, que o crime tenha sido praticado (i) sob a influência do estado puerperal (critério fisiopsíquico); (ii) contra o próprio filho; e (iii) durante ou logo após o parto.

No presente caso, consoante confirmado pela própria ré em seu interrogatório judicial, há indícios suficientes de que o crime teria sido praticado contra a própria filha, logo após o parto.

[...]

Nesse contexto, necessária a readequação do tipo penal ora analisado, a fim de que a inculpada seja submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença por crime diverso, vez que **presentes os elementos do crime do art. 123 do Código Penal**.

Por fim, quanto ao pleito de desclassificação para crime de competência diversa da do Tribunal do Júri, não sendo a tese sustentada pela defesa estreme de dúvidas, não merece guarida, neste momento processual, a alegação de ausência de *animus necandi*. Pontuo, ainda, que a influência do estado puerperal não modifica o dolo da conduta, tratando-se de elementar do tipo.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo para desclassificar a conduta imputada à ré e pronunciá-la, a fim de que seja encaminhada a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime do art. 123, caput, do Código Penal.

Contudo, a parte não manejou o competente recurso extraordinário. Consequentemente, existe, na espécie, óbice que impede o conhecimento do recurso especial.

De fato, o acórdão recorrido foi claro ao indicar que a legalidade da medida impugnada decorreu de exceção constitucional, aspecto que só poderia ser sindicado por meio do competente recurso extraordinário, não apresentado.

Nesse sentido (grifei):

> [...]
> III. Razões de decidir
> **4. A Súmula 126 do STJ impede o recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos co nstitucionais e infraconstitucionais, e não há interposição de recurso extraordinário.**
> [...]
> (AgRg no REsp n. 2.164.323/RJ, relator Ministro Joel Ilan Pacior nik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
>
> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO QUE JUSTIFICOU O INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
> **1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, autônomos e suficientes para sua manutenção. Incidência da Súmula 126/STJ.**
> 2. A busca domiciliar decorreu de fundada suspeita da prática delitiva no imóvel, tendo sido repassada aos policiais a ocorrência de disparos de arma de fogo em um determinado endereço. Utilizando o imóvel vizinho, os policias visualizaram a arma e entraram na residência, encontrando ali 2 armas de fogo, 10 munições intactas, balança de precisão e 426 gramas de cocaína.
> 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial recurso especial.
> (AREsp n. 2.942.524/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)
>
> [...]
> II. Questão em discussão
> 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de agentes públicos na residência do suspeito sem mandado judicial configura violação de domicílio, e se há suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas.
> III. Razões de decidir
> **5. O recurso especial não pode ser conhecido devido à ausência de interposição de recurso extraordinário para atacar fundamento constitucional autônomo do acórdão recorrido.**
> 6. A análise acerca da violação domiciliar demanda inevitável revisão fático-probatória, pois pressupõe avaliar se a apreensão

prévia de rádios comunicadores e os elementos subjacentes ao momento do flagrante constitui, ou não, fundada suspeita necessária à realização da diligência.
7. A jurisprudência do STJ impede o reexame de provas para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a autoria e materialidade do delito.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp n. 2.038.922/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Por isso, a interposição apenas do recurso especial sem a simultânea interposição do recurso extraordinário, impede o conhecimento do recurso, conclusão que se colhe da Súmula n. 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.056.069/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024 e AgRg no REsp n. 2.035.437/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.

Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II, *a*, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, **não conheço** do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

MINISTRO OG FERNANDES
Relator

Edição nº 336 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 13 de abril de 2026 Publicação: terça-feira, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55817767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 18:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea8e8352-6b2b-4f90-b3ba-9fd0b982a2f6